



PUTUSAN
Nomor 5 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., C.Q. KANTOR CABANG PEMBANTU PANDAAN, diwakili oleh
Pemimpin Cabang, Agus Jaya, berkedudukan di Jalan Pahlawan Sunaryo, Nomor 08, Kelurahan Pandaan, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andri Wicaksono, dan kawan-kawan, Pemimpin Cabang Pembantu PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Pembantu Pandaan, berkantor di Jalan Pahlawan Sunaryo, Nomor 08, Kelurahan Pandaan, Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. NY. SIENVANITA ATAU SIENVANITA THEDJOISWORO;**
- 2. MOLING SIMARDJO;**

Keduanya bertempat tinggal di Jalan Ketintang Baru 4, Nomor 30, Surabaya, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur;
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Taufik Risyah Hermawan, S.H., Advokat, berkantor di Perumahan Puri Taman Asri, Blok Aa, Nomor 30, Jalan Pagesangan Asri, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Jambangan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2022;
Para Termohon Kasasi;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2023



D a n:

1. **R. ACHMANAN RUZZALY, M.Ba., M.Sc.**, bertempat tinggal di Komplek Hankam, Blok G 34, RT 06, RW 06, Kelurahan Pondok Labu, Cilandak, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. **MACHRUS ROSYID**, bertempat tinggal di Jalan Kelurahan Pagak, Nomor 9, RT 005, RW 002, Kelurahan Pagak, Beji, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dading P. Hasta, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "PL. Dading S.H & Associates", berkantor di Jalan Wonoagung, Nomor 9, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2022;
3. **KEPALA PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SIDOARJO**, berkedudukan di Jalan Erlangga, Nomor 161, Sidoarjo, Kelurahan Sidokare, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini Menteri Keuangan Republik Indonesia dalam kedudukannya mewakili Pemerintah Republik Indonesia memberi kuasa kepada Agung Budi Setijadji, dan kawan-kawan, Kepala KPKNL Sidoarjo dan Pegawai lainnya, berkantor di Jalan Erlangga, Nomor 161, Sidoarjo, Kelurahan Sidokare, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Agustus 2021;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Bangil untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa penjualan lelang tiga bidang tanah objek jaminan kredit dengan harga pembelian lelang sebesar Rp3.002.000.000,00 (tiga miliar dua juta rupiah) adalah merugikan Para Penggugat dengan nilai kerugian sebesar Rp14.698.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I, II dan III untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian Para Penggugat sebesar Rp14.698.000.000,00 (empat belas miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:
 - a. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 229/Prigen, seluas 3.530 m² (tiga ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 9 Desember 1982 (sembilan Desember seribu sembilan ratus delapan puluh dua) Nomor 843, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen, Desa Prigen, terdaftar atas nama Sienvanita Thedjoisworo,
 - b. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 273/Prigen, seluas 1.300 m² (seribu tiga ratus meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 April 1985 (dua puluh tiga April seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Nomor 1403, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen, Desa Prigen, terdaftar atas nama Sienvanita Thedjoisworo,
 - c. Sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 274/Prigen, seluas 6.930 m² (enam ribu sembilan ratus tiga puluh meter persegi) diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 23 April 1985 (dua puluh tiga April seribu sembilan ratus delapan puluh lima) Nomor 1404, terletak di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Prigen, Desa Prigen, terdaftar atas nama Sienvanita Thedjoisworo,
 - d. Tanah dan bangunan kantor yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Pahlawan Sunaryo Nomor 08, Kecamatan Pandaan,

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan, berikut barang-barang bergerak yang ada dalam alamat tersebut,

e. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Komplek Hankam Blok G 34, RT 06, RW 06, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan,

f. Tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Jalan Kelurahan Pagak, Nomor 9, RT 005, RW 002, Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan;

6. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan Majelis Hakim dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat melakukan perlawanan, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Atau

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Eksepsi diskualifikasi atau *gemis aanhoedanigheid*;
- Gugatan *nebis in idem*;
- Eksepsi *error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Eksepsi Tergugat III:

- Gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas;

Dalam Eksepsi Turut Tergugat:

- Eksepsi *persona standi non judicio*;
- Eksepsi gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telah menjatuhkan Putusan Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bil, tanggal 6 Januari 2022 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

B. Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat tersebut;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan pertama secara tanggung renteng ditetapkan sejumlah Rp1.847.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut dimohonkan banding dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 338/PDT/2022/PT. SBY, tanggal 25 Juli 2022 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 39/Pdt.G/2021/PN.Bil tanggal 6 Januari 2022 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III serta Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan bahwa penjualan lelang tiga bidang tanah objek jaminan kredit dengan harga pembelian lelang sebesar Rp3.002.000.000,00 (tiga miliar dua juta rupiah) adalah merugikan Para Pembanding semula Para Penggugat dengan nilai kerugian sebesar Rp7.224.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk secara tanggung renteng mengganti kerugian Para



Pembanding semula Para Penggugat sebesar Rp7.224.500.000,00 (tujuh miliar dua ratus dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

- Menghukum Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding, ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Memerintahkan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan dalam perkara ini;
- Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bil *juncto* Nomor 338/PDT/2022/PT. SBY, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangil, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 338/PDT/2022/PT. SBY tanggal 25 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bil tanggal 06 Januari 2022;



Dan Selanjutnya Mengadili Sendiri:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 338/PDT/2022/PT. SBY tanggal 25 Juli 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 39/Pdt.G/2021/PN. Bil tanggal 06 Januari 2022;
3. Menyatakan gugatan Para Termohon Kasasi/dahulu Para Terbanding/dahulu Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya, atau tidak dapat diterima;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul berkaitan dengan perkara ini dalam tiap tahapan perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 dan 2 September 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 16 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 29 Agustus 2022 dan 2 September 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangil telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi terdapat perbedaan alasan antara perkara *a quo* dengan perkara terdahulu yaitu perkara Nomor 36/Pdt.G/2012/PN Bgl, tanggal 31 Juli 2013 *juncto* Nomor 529/PDT/2014/PT.SBY, tanggal 8 Desember 2014 *juncto* Nomor 160 K/PDT/2016, tanggal 18 Januari 2017 *juncto* Nomor 575 PK/PDT/2018, tanggal 19 September 2018 serta perkara Nomor 1/Pdt.Plw/2013/PN Bgl tanggal 23 Desember 2013 *juncto* Nomor 616/PDT/2015/PT.SBY tanggal 25 Januari 2016 *juncto* Nomor 2095 K/PDT/2016 tanggal 25 November 2016 *juncto* Nomor 194 PK/PDT/2019 tanggal 27 Juni 2019 yang telah

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2023



berkekuatan hukum tetap, yaitu adanya perbedaan alasan dan perbedaan subjek gugatan, sehingga tidak termasuk dalam pengertian *ne bis in idem* adalah keliru;

- Bahwa Majelis Hakim Agung sependapat dengan pertimbangan majelis *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang telah mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang gugatan Penggugat *ne bis in idem*, oleh karena subyek, objek, materi gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah sama dengan perkara terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap serta putusannya bersifat positif, maka tepat gugatan Para Penggugat ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CQ PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK., C.Q. KANTOR CABANG PEMBANTU PANDAAN dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 338/PDT/2022/PT SBY, tanggal 25 Juli 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bil, tanggal 6 Januari 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CQ PT BANK RAKYAT**

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2023



INDONESIA (PERSERO) TBK., C.Q. KANTOR CABANG PEMBANTU

PANDAAN tersebut;

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 338/PDT/2022/PT SBY, tanggal 25 Juli 2022 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 39/Pdt.G/2021/PN Bil, tanggal 6 Januari 2022;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat tersebut;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 8 Februari 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Sri Murniati, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H.,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Sri Murniati, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 10.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 5 K/Pdt/2023